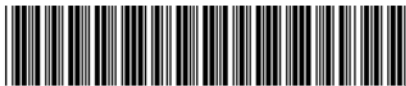




100020



发文日：

2025 年 06 月 10 日

申请号或专利号：200780024135.X

发文序号：2025060500720270

案件编号：4W119524

发明创造名称：作为用于治疗糖尿病的 SGLT2 抑制剂的(1S)-1,5-脱水-L-C-(3-((苯基)甲基)苯基)-D-葡萄糖醇衍生物与氨基酸的结晶溶剂合物和络合物

专利权人：阿斯利康(瑞典)有限公司

无效宣告请求人：中寰医药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 587641 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 9 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：李婉婷

主审员：王星

参审员：吴红权



国家知识产权局

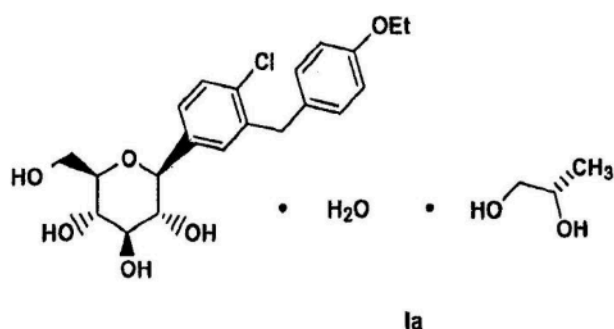
无效宣告请求审查决定(第 587641 号)

案件编号	第 4W119524 号
决定日	2025 年 06 月 04 日
发明创造名称	作为用于治疗糖尿病的 SGLT2 抑制剂的 (1S)-1, 5-脱水-L-C-(3-((苯基)甲基)苯基)-D-葡萄糖醇衍生物与氨基酸的结晶溶剂合物和络合物
国际主分类号	C07H7/04
无效宣告请求人	中寰医药有限公司
专利权人	阿斯利康(瑞典)有限公司
专利号	200780024135.X
申请日	2007 年 06 月 21 日
优先权日	2006 年 06 月 28 日
授权公告日	2013 年 03 月 27 日
无效宣告请求日	2025 年 01 月 24 日
法律依据	专利法第 33 条、专利法第 26 条第 4 款、专利法第 26 条第 3 款、专利法实施细则第 21 条第 2 款、专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 在专利确权行政程序中，可以结合专利审查档案及涉案专利的发明内容来解释权利要求中的相关术语的含义，从而确定权利要求的合理保护范围。 为克服不符合专利法第二十五条第一款第（三）项的缺陷，专利权人主动将权利要求由“疾病的治疗方法”的撰写形式修改为“瑞士型”制药用途权利要求，通常不会改变权利要求的保护范围。 以本领域技术人员的视角，根据专利文件的整体内容，包括发明要解决的技术问题、发明内容、实施例、权利人在审查过程中的陈述意见等，理解权利要求中的各技术特征在技术方案中的作用和效果以及各技术特征之间的内在关联，如果以此确定出的权利要求的保护范围并不涉及请求人提出无效请求所针对的技术方案，那么无效请求的基础不存在，无效理由不能成立。	

一、案由

本专利的专利号为 200780024135.X，优先权日为 2006 年 06 月 28 日，申请日为 2007 年 06 月 21 日，授权公告日为 2013 年 03 月 27 日。本专利授权公告时的权利要求 1、9 如下：

“1.具有式 Ia 的结晶结构



其特征在于粉末 x-射线衍射图如图 1 所示。

9.权利要求 1 所述的结晶结构在制备用于治疗哺乳动物的糖尿病、胰岛素抵抗、高血糖、高胰岛素血症、脂肪酸或甘油的升高的血含量、高脂血、血脂障碍、肥胖、或糖尿病并发症的药物方面的用途。”

请求人中寰医药有限公司于 2025 年 01 月 24 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求 9 无效，同时提交了 4 份附件。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 01 月 27 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2025 年 02 月 24 日提交了补充意见陈述书，以权利要求 9 修改超范围，不符合专利法第 33 条的规定；权利要求 9 没有以说明书为依据，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；说明书没有做出清楚、完整的说明，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 9 相对于证据 8 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性；权利要求 9 没有记载解决技术问题所需的必要技术特征，不符合专利法实施细则第 21 条第 2 款的规定，请求宣告本专利权利要求 9 无效，并提交了 12 份证据，其中证据 1-9 如下：

证据 1：南京市知识产权局撤销专利侵权纠纷案件决定书，苏宁执法裁字[2024]6 号；

证据 2：达格列净仿制药药品备案信息；

证据 3：苏宁知法裁字[2025]1 号的专利侵权纠纷处理请求书；

证据 4：WO2008002824A1 及部分译文，公开日为 2008 年 01 月 03 日；

证据 5：本专利公开文本；

证据 6：本专利授权文本；

证据 7：本专利审查文档；

证据 8：CN101628905B，授权公告日为 2012 年 03 月 21 日；

证据 9：本专利的无效宣告相关中间文件及审查决定书（案件编号 4W115700）；

合议组于 2025 年 02 月 26 日将请求人提交的上述意见陈述书和证据副本转送给专利权人。

专利权人于 2025 年 03 月 26 日提交了意见陈述书和 3 份反证，其中反证 1 为：US6515117B2，授权公告日为 2003 年 02 月 04 日，及部分中文译文。

合议组于 2025 年 03 月 28 日将专利权人提交的上述意见陈述书和反证副本转送给请求人。

合议组于 2025 年 03 月 24 日向双方当事人发出口头审理通知书，定于 2025 年 04 月 24 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，双方均充分陈述了各自意见，合议组记录了如下事项：

（1）关于文本。本次口头审理以本专利授权公告文本为基础进行调查。

（2）关于请求人证据。请求人当庭提交了证据 13-23，其中证据 23 为：WO2003099836A1，公开日为 2003 年 12 月 04 日及部分中文译文。

请求人口审当庭明确放弃证据 10-22 作为证据使用，并且主张使用证据 23 作为证据 8 的母案国际申请公开文本，替换证据 8。专利权人认为证据 23 提交的日期超出了举证期限，并且认为请求人在提出无效宣告请求以及一个月内的证据使用方式中，具体使用证据 8 的权利要求 1 和 14，而证据 23 的中文译文与证据 8 的上述使用部分并不一致，且证据 23 是证据 8 的母案国际申请公开文本，不认可上述替换。

专利权人认可证据 1-9 和证据 23 的真实性以及相关译文准确性；不认可证据 1-2 的关联性；认为证据 8 的授权公告日在本专利优先权日之后，不属于现有技术；不认可证据 9 的合法性，请求人当庭用电脑演示使用其代理人所在律师事务所账号登录中国专利业务管理系统调取证据 9 的过程，专利权人主张请求人使用的账号是案件编号 4W115700 的请求人委托的代理人所在律师事务所的账号，属于前案的利害关系人，需要经过前案的请求人同意，本案中并没有提交相关证明，因而认为证据 9 并不属于经过国家知识产权局调取证据的合法途径所获得的证据。

（3）关于专利权人的反证。专利权人口审当庭明确放弃反证 2-3 作为证据使用。请求人对反证 1 的真实性、公开性未提出异议，但不认可反证 1 的关联性。

（4）关于无效理由。请求人明确放弃 2025 年 01 月 24 日提交的无效请求书中的理由以及相关附件 1-4，无效理由以 2025 年 02 月 24 日提交的补充意见为准，其中，证据 1-3 为了证明权利要求的解释问题，权利要求 9 的创造性无效理由是相对于证据 8 的母案国际申请公开文本证据 23 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

（5）请求人明确表示，权利要求 9 包括两个技术方案，方案 A 为达格列净 SC-3 结晶结构的制药用途，方案 B 为达格列净 SC-3 结晶结构制备达格列净化合物后的制药用途，该药物中不包含 SC-3 结晶结构。本案所有的无效理由均针对方案 B 提出。此外，对于权利要求 9 中明确限定了达格列净 SC-3 结晶结构的制药用途（方案 A），请求人认可其符合授权条件。

（6）对于请求人当庭提交的证据 23 的译文准确性，合议组告知专利权人在指定期限内发表意见。

请求人于 2025 年 04 月 30 日提交了庭后代理词。

专利权人于 2025 年 05 月 12 日提交了庭后代理词，其中未对证据 23 的译文准确性提出异议。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1.关于审查文本

专利权人在无效程序中未修改权利要求书，本决定以授权公告文本为基础作出。

2.关于证据

请求人提交的证据中，证据 1 为侵权纠纷决定书，证据 2 为药品备案信息，证据 3 为专利侵权纠纷处理请求书，证据 4-6、8、23 为专利文献，证据 7 为审查文档，证据 9 为审查决定书，专利权人认可全部证据的真实性和外文证据的译文准确性。经核实，合议组对上述证据的真实性和译文准确性予以确认。请求人对反证 1 的真实性未提出异议，经核实，合议组对反证 1 的真实性予以确认。

（1）关于证据 8 和证据 23

证据 8 为中国发明专利的授权公告文本，其授权公告日为 2012 年 03 月 21 日，晚于本专利的优先权日，不属于现有技术。请求人在口审当庭提交证据 8 的母案的国际申请公开文本证据 23，用以替换证据 8。专利权人认为证据 8 和证据 23 是分案和母案专利国际申请公开文本，并非同一个专利文献，并且使用的部分是权利要求 1 和 14，证据 8 和证据 23 的译文并不一致，因而不认可上述替换。此外，专利权人还认为证据 23 属于超期证据，应该不予采纳。

对此，合议组认为：根据《专利审查指南》第四部分第三章 4.3.1 节的规定，请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的，有两种例外情形可以考虑：一是针对专利权人提交的反证，在合议组给定期限内补充证据的；二是在口头审理辩论终结前提交公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的证据的。

经查，首先，从形式上看，证据 23 的国际公布号为 WO03/099836 的国际申请公布文本。证据 8 是申请号为 200910158686.6 的授权公告文本，其是申请号为 03811353.8 母案的分案申请。WO03/099836 的国际公布文本进入中国国内阶段的申请号为 03811353.8。故证据 23 是证据 8 的母案的国际申请公开文本，证据 8 是分案申请号 200910158686.6 的授权公告文本，二者不属于相同专利。其次，从内容上看，请求人无效理由中使用证据 8 的权利要求 1 和 14 作为现有技术评价权利要求 9 的创造性，而证据 23 的译文权利要求 1 和 14 与证据 8 记载并不完全相同，例如证据 23 权利要求 1 相较于证据 8 权利要求 1 而言，增加了“或其前药酯”；证据 23 权利要求 14 相较于证据 8 权利要求 14 而言，增加了“或高血糖症的发展或发作的方法”。基于此，证据 23 用以评价创造性的技术方案与证据 8 并非完全相同，二者为不同的技术方案，因此，证据 23 不能构成完善证据 8 证据形式的证据文件，亦非公知常识性证据。故证据 23 的提交时间超出《专利审查指南》上述规定中请求人提交证据的期限，属于超期证据，合议组不予采纳。

基于此，证据 8 的授权公告日晚于本专利的优先权日，因而不能作为本专利的现有技术评价本专利的创

造性。

（2）关于证据 9 合法性

证据 9 包括两部分内容，分别为涉及本专利的在先无效案件（案件编号为 4W115700）的第 569533 号无效宣告请求审查决定书，以及在上述无效案件中的中间文件。专利权人不认可证据 9 中涉及的在先无效案件的中间文件的合法性，理由是请求人使用的账号是在先无效案件的请求人委托的代理人所在律师事务所的账号，属于前案的利害关系人，需要经过前案的请求人同意才能使用相关文件，本案中并没有提交相关证明，因而证据 9 并不属于经过国家知识产权局调取证据的合法途径所获得的证据。

对此，合议组认为：在无效程序中，证据的合法性是指证据的形式、来源符合法律和法规的规定。经查，本案证据 9 涉及在先无效案件的中间文件，请求人的代理人当庭电脑演示使用律师事务所账号登录中国专利业务管理系统调取证据 9 的过程。在证据 9 可通过登录中国专利业务管理系统官方网站下载获得的情况下，其来源和获得途径是合法的。至于本案中是否获得在先无效案件当事人的同意，属于在先无效案件当事人与专利代理机构的委托合同所规范的问题，不影响本案中证据 9 的合法性。

3. 关于具体无效理由

专利法第 33 条规定：申请人可以对申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

专利法实施细则第 21 条第 2 款规定，独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有突出的实质性特点和进步。

本案中，权利要求 9 保护权利要求 1 所述的结晶结构在制备用于治疗哺乳动物的糖尿病等的药物方面的用途。

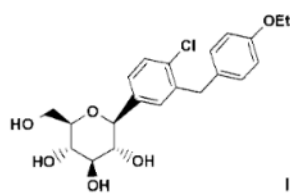
请求人主张：由于权利要求 9 没有限定最终制得的药物中是否含有权利要求 1 所述的结晶结构，因而权利要求 9 制药用途实际的保护范围为：A 药物中包含权利要求 1 所述结晶结构；B 药物中活性成分是达格列净化合物，不涉及权利要求 1 所述结晶结构（参见证据 1-3）。基于上述理解，对于保护范围 B 的技术方案，提出以上无效理由。

专利权人辩称：对于权利要求 9 保护范围的理解应基于三个核心技术特征：“达格列净（S）丙二醇水合物”（以下简称 SC-3）“制备药物”以及“治疗哺乳动物的糖尿病等疾病”。权利要求 9 中既涉及所述药物含有 SC-3 作为活性成分的技术方案，也涉及所述药物含有达格列净化合物作为活性成分的技术方案，以上

两种技术方案均已明确记载于本专利说明书中，例如“使用如本文定义的化合物 I、化合物 Ia、化合物 Ib、化合物 Ih、化合物 Ii、化合物 Ij 和化合物 Ik 和化合物 II 的晶体结构治疗糖尿病和相关疾病的方法”“本发明的化合物可施用于哺乳动物、优选人类……治疗或延迟糖尿病（包括 I 型和 II 型……）”。此外，对于由达格列净 SC-3 结晶结构获得含有达格列净的药物，其制备方法是本领域公知的常规方法。

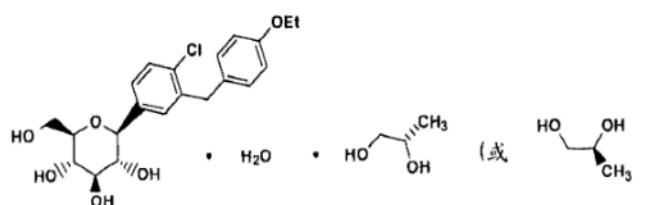
综合双方意见，鉴于请求人的全部无效理由仅针对上述“药物”中不包含达格列净 SC-3 结晶结构的技术方案，本案的争议焦点在于，如何理解权利要求 9 的内容并确定其保护范围。换言之，权利要求 9 的保护范围是否包含在制备药物制剂的前端使用了达格列净 SC-3 结晶结构，而最终获得的药物制剂中已不含有达格列净 SC-3 结晶结构的技术方案，即如何解释权利要求 9 中的术语“药物”。

经查，本专利说明书第 0001 段记载其涉及“SGLT2 抑制剂的游离酸多晶型结晶结构、其药物组合物、制备这类结晶结构的方法和用其治疗失调症如糖尿病的方法”，说明书第 0007-0010 段记载，“本发明的一个



方面涉及式 I 化合物的晶体结构：

I，含有化合物 I 的结晶结构的药物组合物，包括



(S)-丙二醇((S)-PG)结构 Ia，其是形式 SC-3：

化合物 Ia

”；

说明书第 0611、0615 段记载“相应地，本发明的化合物可施用于哺乳动物，优选人类，以治疗各种症状和失调症，包括但不限于，治疗或延迟糖尿病……的进展或发作。本发明的化合物也可用于提高高密度脂蛋白(HDL)的血浓度”；“本发明在其范围内包括包含单独或与药物载体或稀释剂组合的治疗有效量的式 I 的化合物，包括(S)-PG(形式 SC-3，Ia)、(R)-PG(形式 SD-3，Ib)、SA-1(Ic)、SB-1(Id)、SB-2(Ie)、1：2L-脯氨酸络合物形式 3(Ih)，1：1L-脯氨酸络合物形式 6(Ii)、1：1L-脯氨酸半水合物络合物形式 H.5-2(Ij)和 1：1.3L-苯丙氨酸络合物形式 2(Ik)作为活性成分的药物组合物。任选地，本发明的化合物可用作独立治疗，或与一种或多种其它治疗剂联用”。此外，本专利说明书对于晶体制备方法还有以下描述：说明书第 0198-0211 段记载了可根据方案 I 和方案 II 制备结构 Ia((S)-PG)形式 SC-3 结晶结构的化合物，实施例 1、1A、6 记载了制备形式 SC-3 结晶结构的具体方法，说明书第 0402-0468 段、表及附图 1、3、5、7 记载了 SC-3 结晶结构的表征，图 8 显示了(R)-PG 结晶结构 Ib 的差示扫描量热(DSC)热分析图。

合议组认为：2000 年修正的专利法第 56 条第 1 款规定，“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”根据以上规定，确定权利要求的保护范围，原则

上应该以权利要求的内容为准，但是，如果根据权利要求的文字记载所确定的保护范围与本领域的通常理解不一致，则应当以本领域技术人员的视角，根据专利文件的整体内容，包括发明要解决的技术问题、发明内容、实施例、权利人在审查过程中的陈述意见等，理解权利要求中的各技术特征在技术方案中的作用和效果以及各技术特征之间的内在关联，来确定权利要求的保护范围。

本案中，首先，单纯从权利要求 9 的文字表述看，专利权人的意见有其合理之处，但专利权人这一理解与本领域技术人员对于“瑞士型”权利要求的通常理解是不太一致的。2000 年修正的专利法第二十五条第一款第（三）项规定：“对下列各项，不授予专利权：（三）疾病的诊断和治疗方法”。《专利审查指南》第二部分第十章 4.5.2 节规定，物质的医药用途如果以“用于治疗”“用于诊断病”“作为药物的应用”等这样的权利要求申请专利，则属于专利法第二十五条第一款第（三）项“疾病的诊断和治疗方法”，因此不能被授予专利权；但是由于药品及其制备方法均可依法授予专利权，因此物质的医药用途发明以药品权利要求或者例如“在制药中的应用”“在制备治疗某病的药物中的应用”等属于制药方法类型的用途权利要求申请专利，则不属于专利法第二十五条第一款第（三）项规定的情形。上述的属于制药方法类型的用途权利要求可撰写成例如“化合物 X 作为制备治疗 Y 病药物的应用”或者与此类似的形式。根据以上规定，之所以允许以制药用途型权利要求（即“瑞士型”制药用途权利要求）的形式对物质的医药用途进行保护，系出于人道主义的考虑和社会伦理的原因，既保护医生在诊断和治疗过程中有选择各种方法和条件的自由，同时又给权利人发现该物质的医药用途予以专利保护。因此，“瑞士型”制药用途权利要求是医药领域一种特殊的权利要求撰写形式，其实质上是针对专利法对“疾病的治疗方法”不授予专利权所作出的特别规定，不能将其延伸、扩张性理解为以权利要求的化合物为原料制备任何可用于治疗相关疾病的药物或联合用药等情形。

其次，专利权人这一理解与其在本专利授权过程中以及无效程序中的陈述有不一致之处。本案中，权利要求 9 系专利权人为克服专利法第二十五条第一款第（三）项的缺陷，主动将权利要求由“疾病的治疗方法”的撰写形式修改为“瑞士型”制药用途权利要求的撰写形式。证据 4-7 涉及专利权人在本专利提交申请后到授权前对权利要求 9 的多次修改，其中，证据 4 为本专利的 PCT 公开文本，从证据 4 的 PCT 公开文本可以看到，权利要求 9 的原始记载为“治疗糖尿病……的方法，包括对该哺乳动物施用治疗有效量的根据权利要求 4 的结晶结构”，而本专利授权文本中权利要求 9 已修改为“权利要求 1 所述的结晶结构在制备用于治疗哺乳动物的糖尿病……的药物方面的用途”，即专利权人为了使医药用途发明不被认为是疾病诊断治疗方法，将化合物的医药用途撰写成制造某种药物的用途，而非治疗某种疾病的用途。因此，从本案权利要求 9 的原始记载和变化历史角度进行理解，权利要求 9 的本意应当指该 SC-3 结晶结构产品的医药用途，而不能简单根据权利要求中文字的记载，随意扩展到以该 SC-3 结晶结构产品为原料，经过若干步骤形成具有某一治疗用途的药物。事实上，专利权人在本案无效程序中亦书面述称“将涉及疾病治疗方法的权利要求，仅在形式上修改为瑞士型用途权利要求是中国审查实践中最为常规的修改方式，其修改后的保护范围和含义都是清楚的”“在 PCT 国际申请中，权利要求 21 涉及疾病的治疗方法。为了克服疾病治疗方法不能授予专利权的缺

陷，专利权人将该权利要求的撰写方式修改为瑞士型用途权利要求”。即，通过专利权人的书面陈述，专利权人亦认可，权利要求 9 的修改实质仅是改变撰写形式。

再者，专利权人这一理解与以本领域技术人员的视角，根据专利文件的整体内容所确定的权利要求的保护范围是不一致的。从本专利说明书记载的内容来看，其实质在于研究达格列净的各种结晶形式，包括 SC-3 结晶结构。相应地，对于包含 SC-3 结晶结构的药物组合物、SC-3 结晶结构在制备用于治疗哺乳动物的糖尿病等药物方面的用途，根据说明书记载的整体技术内容，特别是 0615 段的记载可知，本专利说明书中明确关注的是达格列净化合物不同晶体形式作为活性成分的药物组合物、达格列净化合物的各种晶体形式的用途，特别是 SC-3 结晶结构的制药用途，其中并没有涉及达格列净化合物本身的制药用途，更没有记载将达格列净化合物的各种溶剂合物、结晶结构进一步转化为达格列净化合物并以此为 API 形式的相关内容。因此，基于说明书记载的整体内容，权利要求 9 中的“药物”应理解为药物中包含“达格列净 SC-3 晶体结构”作为活性成分，这与本领域技术人员基于“瑞士型”权利要求的理解也是一致的。专利权人所述延伸、扩张性理解在说明书中找不到依据。

最后，从平衡专利权人与社会公众的利益角度，对权利要求 9 不作延伸、扩张性理解不会损害专利权人的利益。一方面，将权利要求 9 作延伸、扩张性理解与专利权人在本案中的贡献不相适应；另一方面，本专利授权公告的权利要求 1 为产品权利要求，已保护 SC-3 结晶结构，以 SC-3 结晶结构为原料制备其他物质的行为可以依权利要求 1 所述 SC-3 结晶结构产品的绝对保护得到保护，并不必须依赖于权利要求 9 的“瑞士型”制药用途权利要求进行保护。相反，如果不考虑“瑞士型”权利要求的历史渊源，脱离开专利文件的整体内容，机械地从权利要求的文字表达来理解权利要求 9 的保护范围，则会造成专利权人利益和社会公众合法权利的失衡。

因此，无论是从瑞士型权利要求的由来，还是从我国现行的法律法规来看，制药用途权利要求实质上是针对我国专利法对疾病的治疗方法不授予专利权所作出的特别规定，是对社会公众与权利人利益的一种协调和平衡，其本质上仍是化合物的医药用途，将权利要求 9 理解为“达格列净 SC-3 结晶结构作为活性成分制备成药物”的技术方案既与权利人在本专利中的技术贡献相适应，也有利于平衡专利权人和社会公众的利益。

另外，关于专利权人的反证 1。专利权人提交反证 1 表明达格列净化合物本身是无定形态，依此进一步主张由 SC-3 结晶结构获得含有无定形达格列净的药物的方法是本领域公知的常规方法。即使专利权人的这一主张成立，也不意味着对于权利要求 9 应当作延伸、扩张性的理解。

最后，如上评述，本专利权利要求 9 的保护范围不应当理解为包括请求人所主张的方案 B。鉴于请求人主张的所有无效理由均针对方案 B，因此，所述无效理由缺乏基础，其针对权利要求 9 的所有无效理由均不成立。

基于上述事实 and 理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

维持 200780024135.X 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：李婉婷

主审员：王星

参审员：吴红权

